

1517383-92.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. De acordo com este Tribunal Superior, embora não realizado exame ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1517383-92.2022.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517383-92.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2135182/2022 - 38º D.P. VILA AMALIA, 18677643 - 38º D.P. VILA AMALIA, 2135182 - 38º D.P. VILA AMALIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURICIO NERES GOUVEIA VIEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

MAURICIO NERES GOUVEIA VIEIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 14 de dezembro de 2021, por volta das 20 horas, na Rua Frederico Esteban Junior, nº 60 Tremembé, nesta Comarca, previamente ajustado e com unidade de designios com outro indivíduo ainda não identificado, subtraíram, para si, mediante o uso de violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o motociclo Honda/CB 500x, placa ED04I53/São Paulo-SP, avaliado em R\$ 38.995,00 (fls.91), 01 aparelho celular Apple/Iphone 12 Black 256GB, um capacete Agv Blade Five e uma Jaqueta Spidi Warrior H2out de propriedade da vítima Eduardo Vidal De Oliveira.

A denúncia foi recebida em 27 de junho de 2022 (fls. 114/115).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 140/143).

Durante instrução, foram ouvidas testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado,

Em alegações finais, o Ministério Público, requereu condenação nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, postulou absolvição, alegando irregularidade no reconhecimento do réu, absolvição por insuficiência probatória.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Não há vícios que inquinam a presente ação penal, eis que o reconhecimento judicial realizado nesta oportunidade obedeceu rigorosamente aos ditames legais, na esteira, aliás, do quanto requerido pela Defesa do acusado às fls. 152, item 1.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito de roubo circunstanciado vem demonstrada pelos elementos informativos colhidos no inquérito policial, em especial pelo boletim de ocorrência (fls. 34/36), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 38/39), pelos laudos (fls. 61/67), e pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A autoria está comprovada pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Em juízo, o ofendido Vainer de Assis Ciciliom, em regular reconhecimento pessoal, reconheceu o réu (segurando a placa identificada pelo número 2), ao lado de outros dois indivíduos (segurando as placas 2 e 3), sem sombra de dúvidas, como autor do crime de roubo do qual foi vítima. Relatou que estava chegando ao palco dos fatos para buscar uma amiga. Freou, aproximando-se de sua conhecida e viu dois ocupantes numa outra moto. O motociclista deu voz de assalto, apontando-lhe uma arma e o garupa começou a revistá-lo. O garupa é a pessoa que reconheceu na data de hoje como o indivíduo com a placa de nº 2. Além da moto, levaram-lhe a jaqueta, capacete, celular. Não conseguiu recuperar esses bens. Ficou sabendo da prisão do réu em maio deste ano. Foi à Delegacia para fazer o reconhecimento fotográfico. Sua moto foi encontrada com o réu, que alegou teria sido receptada. Teve prejuízo de cerca de R\$ 16 mil reais. Foi-lhe apontado um revólver calibre 38. O Delegado disse que iria enviar a foto do réu por whatsapp, mas não conseguiu fazê-lo, pois, depois do assalto, seu aplicativo só recebe fotos de seus contatos. O reconhecimento fotográfico na fase de inquérito policial deu-se na Delegacia.

A testemunha Júlia Maria Siqueira Santos disse que, em março de 2022, recebeu um chamado do Copom de um indivíduo armado próximo a uma moto. O réu estava ao lado de cinco homens. Quando viu a viatura, MAURÍCIO tentou empreender fuga. Não acompanhou a captura do réu pelo soldado Vainer. Averiguou a moto e verificou que ela estava sem placa. Constou que era uma proprietária de Minas Gerais que negou a propriedade da motocicleta. Quando Vainer retornou para a viatura, com MAURÍCIO foi encontrada uma arma. Foi conduzido ao DP por conta de o réu ser foragido e estar armado. Teve contato com o réu no DP, que disse ter comprado a moto por R\$ 15 mil. Não teve contato com a vítima deste processo. O réu disse que iria praticar roubos quando foi abordado e estava com dois capacetes. Foi encontrada uma arma calibre 30 com o acusado.

O testigo Lucas Vainer de Assis Ciciliom, policial militar, asseverou, em juízo, que a ocorrência que envolve o réu foi irradiada, via Compom, com o relato causa de um indivíduo armado próximo a uma motocicleta. O réu estava junto com uns rapazes e a moto do seu lado direito. O réu tentou evitar a abordagem policial, fugindo. O acusado confessou que era foragido da Justiça. Havia um revólver calibre 38 em poder

do réu. Verificaram que a motocicleta estava sem emplacamento. Havia indicação de que uma mulher seria proprietária da moto, mas esta negou. Descobriram que o motociclo que estava com MAURÍCIO era dublê. Informalmente, o acusado teria admitido que intencionava praticar roubos com arma pela região. Sobre a moto, o réu disse que a teria comprado de um amigo, por R\$ 15 mil, mas não apresentou a respectiva documentação.

Evidenciadas, assim, materialidade e autoria delitiva.

Comprovada, ainda, a incidência das causas de aumento referentes ao concurso de agentes, que dividiram as tarefas com maior chance de êxito na empreitada delituosa e quanto ao emprego de arma de fogo, nos termos do depoimento seguro da vítima.

Quanto a esse aspecto, consigno que o emprego de arma decorreu não apenas das palavras da vítima como também da prisão do réu por conta do porte ilegal de arma de fogo, em relação ao qual fora inclusive recentemente condenado - autos nº 1506992-29.2022.8.26.0228, da 12ª Vara Criminal Central da Capital.

Nesse sentido, prevalece a jurisprudência do STJ:

"EMPREGO DE ARMA. APLICAÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E DE EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA A ATESTAR O EFETIVO EMPREGO DO OBJETO. LESIVIDADE QUE INTEGRA A PRÓPRIA NATUREZA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DA DEFESA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. 1. Consoante reconhecimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art.156 do CPP" (AgRg no AREsp 1076476/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 10/10/2018)

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. De acordo com este Tribunal Superior, embora não realizado exame pericial para averiguar a potencialidade lesiva da arma, a sua utilização pode ser comprovada por outros meios de prova, o que justifica o aumento da pena" (AgRg no HC 449.102/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTATURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018).

Impõe-se, pois, a condenação do acusado, nos termos da denúncia.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, verifico que o réu cometeu o presente delito na época em que era foragido da Justiça e, na realidade, deveria estar cumprindo pena em razão de condenação criminal anterior, oriunda da 12ª Vara Criminal da Capital - autos nº 2106589/2019 (fls. 118/120), evidenciando, assim, personalidade deturpada e conduta social incompatível com a que se espera de cidadãos honestos e conscientes de seus deveres perante a comunidade. Portanto, fixo a pena acima do mínimo legal, 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se que a reincidência do acusado (12ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 1508653-48.2019.8.26.0228), assim, agravo sua pena em 1/6, fixando-a em 5 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias, além do

pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, pelo concurso de agentes, com divisão de tarefas, a pena é aumentada em 1/3 (um terço), passando a 7 anos 3 meses e 3 dias de reclusão e 16 dias-multa.

Por fim, por conta do emprego de arma de fogo, o que contribuiu decisivamente para o êxito na empreitada criminoso e para amedrontar a vítima de maneira mais contundente, a pena final fica estabelecida em 12 anos 1 mês e 5 dias de reclusão e 26 dias-multa, afastando, no caso concreto, a faculdade prevista no art. 68 do Código Penal, pois ambas as majorantes contribuíram decisivamente para o êxito na empreitada delituosa.

Sobre o tema, confira-se:

"APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADOPELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (...) Por fim, aumento de 1/3 pela causa de aumento da comparsaria e de mais 2/3 pelo emprego de arma de fogo que se faz necessário, haja vista que o crime foi cometido após a vigência da Lei nº 13.654/2018 Regime inicial fechado, único compatível com a gravidade concreta do crime, cometido com grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em estabelecimento comercial e contra vítimas idosas. Inteligência do art. 33, §3º, CP Recurso provido." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1503206-61.2019.8.26.0050, rel. Des. Camilo Léllis, j. 04.02.2020)

Não se verificam causas de diminuição de pena.

Considerando a quantidade de pena, a reincidência, as circunstâncias do caso concreto e a hediondez do crime, o regime inicial para o cumprimento é o fechado.

Tendo em vista a quantidade da pena aplicada, bem como o fato de o crime ter sido cometido mediante grave ameaça à pessoa, incabível é a substituição do artigo 44 do Código Penal (artigo 44, I, CP).

Também em virtude do quantum da pena privativa de liberdade cominada inaplicável é a suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal).

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal e condeno MAURICIO NERES GOUVEIA VIEIRA, qualificado nos autos, à pena de 12 (doze) anos 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão em regime inicial fechado e 26 (vinte e seis) dias-multa, no patamar mínimo legal, por violação ao artigo 157, §2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Cientifique-se a vítima quanto ao presente desfecho.

O réu respondeu preso a todo o processo e não se justificaria a soltura após a condenação. Assim, utilizados os mesmos fundamentos que ensejaram a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nego ao réu eventual apelo em liberdade, sem prejuízo da execução provisória da pena, em caso de recurso, salientando-se que subsistem os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado, ora condenado, pela prática de crime grave de roubo, com emprego de arma de fogo, que se caracterizou pela grave ameaça contra a vítima, a demonstrar que a manutenção da custódia do réu, reincidente, é medida necessária para a garantia da ordem pública.

Recomende-se o réu junto ao cárcere em que se encontra.

Havendo recurso, expeça-se guia de execução provisória.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiando-se para o atendimento do disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

São Paulo, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA